

פ:

עין משפט
גר מצוה

לפי א מיי' פ"ב מהל' זכורים
הל' ד סמג עשין ריא טוש"ע
י"ד סימן שכא סעיף ח:

שם קעניף הי:

הלכה ה' ופ"ג מהלכות

הלכה ז:

הלכה ד' טו"ש"ע י"ד סימן
שכא סעיף ח:

בד"ו מ"י פ"א מהלכות טומאת
אוכלין הל' כה:

תורה אור השלם

1. כל הכבוד אשר יקדיש
בבקרך ויבאנך ה'וקר
תקדשך אל תעבור בבכר
שורך ולא תגז בכוך צנאך:
דברים ט ט
2. וכל פטר חמר תפדה בשה
וזאם לא תפדי ויפדה וכל
בכור אדם בבקר תפדה:
שמות יג יג
3. והורדו זקני העיר היות את
העגלה אל גחל איתן אשר לא
יעברו בו ולא יצרכו שם
העגלה בקחל:
דברים כד ד
4. מכל האכל אשר יאכל
אשר יבוא עליו מים יטמא וכל
משקה אשר ישקה בכל
לבו יקרא יי לל
טטמא:

שיטה מקובצת

[illegible]

רבינו גרשום

ר' יוסי היא לייתי נמי במתני'
יציאו אלא מדרל קתני ש"מ
ר' יוסי היא אכל רבנן
דמתני' ורובנן. דמתני'
אמרי נותן טלה אחד לכהן
אדוקימא למתני' כרבנן דפליגי
למלה דר' יוסי לימא. (ורובנן בין
לדרבנן ובין ר' יוסי קאמר לימא)
ספליגי רבנן ואית דאמר רבנן
דפליגי ר' יוסי ור' יוסי באידך
מיקומין כי צלאו ב' ראשי כאחד

דאמרי וחכ"א אחד לו ואחד לכל דחם אלא לכל אחד מצד אחד: פליגי דרבנן סברי דחד מפיק ריי

יכבידו וכל אחד כיון דשניהם
לעצמו הוא דלישראל למה ל
הכבוד אדם דצריך פרייה ומותר
בשוייו כמה שוה הכבוד ופדאו
לפדונו אלא בשוה וזה קאמר
בשוייו וכן יכול להפקיע אסורו
בספק צורה ותנן במס' קדושין
אמא דמרת בהנאה (הכא נמי)
מקדשה כדר' אלעזר דאשה וידע
יבין בני באותו ערוך שהפטר
בדאמנא: יש לך דבר שפירונו מותר

לַאֲפֻקוּי ^אלְאִסְרָא מִיְנִיהּ. ^בעַל דְּלִפְטוּרוֹ מִמְּנֹת עֲרִיפָה לֹא
הָיָה רִצִּיךְ לְהַפְרִישׁ מִסְפַּק כְּמוֹ שֶׁאֵין נוֹתֵן לְכֹהֵן
מִסְפַּק כְּמוֹ כֵּן אֵינוֹ עוֹרֵפוֹ מִסְפַּק: **וְתַנְן** רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּמוֹד
כִּדְשֵׁי מִשְׁמַע הֵבֵא ^אלְדִמְקוּשָׁתָא ^בבְּגִזְלוֹתֵי קוֹדֶשׁ שִׁיגֵיעַ לְיִירוּשָׁלַם

וְהָיָה דְלֹאמֶר בְּסוּף פ' חֶלֶק (סנהדרין
ה'): בְּגִבּוּלֵינ דְּבִרִי הֵכֵל יֵא
מִן הַחֶלֶל לֹא מִשּׁוֹם דְּחֻשִׁיז מִמּוֹן
גְּבוּלָה לְכוּלִי עֲלֵמָא בְּגִבּוּלֵינ אֵלֶּא מִשּׁוֹם
לְבָא קִרְיָן צִיָּה עֵרִיסְמוֹתִיכֶם כִּיּוֹן
לְאִסְקוֹר בְּאִכְלָה וְכֵן יֵא עֵיר הַגִּדְתָּה
לֹא שֶׁלָּה הוּא כְּדֹאמֶר הֵסֵם יֵא בְּהַשּׁוֹכֵר
אֵת הַפְּעוּלִים (ב"מ 5.) נְמִי יֵא פֶטֶר
ר"י מַחֲסִימָה מַעֲשֵׂר חוּץ לְחֻמֵּה לֹא
מִשּׁוֹם דְּחֻשִׁיז מִמּוֹן גְּבוּל חוּץ לְחֻמֵּה
אֵלֶּא מִשּׁוֹם דְּעֵשִׂינ לְשׁוֹי הִלְחִיז לוֹ
כְּדַמְעִטִּין הִקְדֵּשׁ מִמַּעֲלָה^ו:

מכר האוכל אשר יאכל אוכל ים
שיכול להאכילו לאחרים
קריו אוכל. וחס' פרק כסוי
הסם (חולין פה) פטרין עוף שממנו
מכסו לרבי שמעון גבי שמטה
שאניה ראיה מדכתיב ליד היה
אז עוף אשר יאכל וגו' ים והא
אוכל שמתה יכול להאכיל לאחרים
הוא ים יש לומר הסם היה אז עוף
כתיב משמע דלמא למעוטי מינים
טמאים שאין נאכלין לישראל ואף על
גב שיכול להאכילן לאחרים ים אכל
הכא מכל האוכל אשר יאכל ים משמע
שפיר למעוטי שאין נאכל לאחרים:
מה

שמעון מאי מעמא אמר עולא יש לך דבר שפדיגו מור
שביעית דפדיגנה מותר והיא אסורה שביעית נמי פ
האחרון אחרון אסור ואיבעית אימא ר' יהודה
קמפלגי דתניא לא תעבד בכבוד שורך אבל את
אחרים ולא תגזו בכור צאנך אבל אתה גזוז שלך ושל א
שמעון אומר לא תעבד בכבוד שורך אבל אתה עובד
בכור צאנך אבל אתה גזוז בכור חמור בשלמא לר
תרי קראי אלא לרבי יהודה תרי קראי למעוטי שלך ו
לרבי יהודה בכור אדם נמי גימא דאסיר אלא דכולי ע
אדם הוא דאתא כי פלגי בצאנך דר' יהודה למעמיד
כוכבים חייבת בבכורה וכי איצטרך קרא למי
שמעון סבר שותפות עובד כוכבים פטורה מן הבכור
לא איצטרך קרא כי איצטרך קרא לפטר חמור ב
דכתיב צאנך ושורך אטו צאנך אלא לרבי שמעון
קשיא אמר רבה ומודה ר' שמעון הלאחר עריפה ש
גמר עריפה² עריפה³ מעגלה ערופה אמר (6) רבא מ
(7) הערלה יוכלאי הכרם ושור הנסקל ועגלה ערופה
חמור ובשר בחלב כולן מטמאין טומאת אוכלין ו
אין מטמאין טומאת אוכלין ומודה ר' שמעון בבשר
אוכלין הואיל והיתה לו שעת הכושר ואמר רבי
דר"ש דכתיב⁴ מכל האוכל אשר יאכל⁵ אוכל
לאחרים קרוי אוכל שאי אתה יכול להאכילו לא

וְאָלֵן: אָמַר יִשְׂרָאֵל רַבָּא גְרַסְקִין: לְאַחַר עֲרִיפָא. אִם לֹא פִלְדָּא וְעַ
מִשּׁוֹם לְדַתִּיב שֶׁס (דְּבָרִים כֵּה) שֶׁס תֵּהָא קְבוּרָתָהּ: וְזוּר הַנֶּסֶקֶל. שֶׁס
שֶׁסֶטֶה לְאַחַר יִרְדָּתָה לְגַמֵּל אֵינֶן קְדִימִיל (בְּרִיתֵינוּ כֵּה). דִּהֲיָא אֲפֻרְתָּהּ: יִצְיָא
מִפְּרַסְכֶּם שְׁלָא יִרְדַּ לְטוּמָתָא יִזְיָא נְצִילָא אֲבָל אִם נִגַּע בּוֹ שַׁרְךָ מִטְּמֵא טוּמָא
לְאַחַר בְּהוּרָא וְהַרְוּבָא (חֻלִּין פֶּה): הַשּׁוֹמֵט בְּחֵמָה טְמֵאָה לְעוֹבֵד כּוֹכְבֵי
מִתְּמַחֲמָה הוּאֵיל וְהַטְמִיעַ לְכוּמָה חוּיָא לֵה צְבֵהמָה טְעוּרָה. אִי נִמְמָא
וְאוֹכְלִים כְּגוֹן דְּלִיכָא פְּחוּת מְבוּטָא מִיִּיבִיירָא דְלָא חוּי לְטוּמָתָא
מִטְּמֵאִין טוּמָאִם אוֹכְלִין. אִם נִגַּע בְּהוֹ טוּמָאָה וְעַ"ג דְּלִיכָא גוֹפִּי
אֲרוּתִין: כּוֹן אֵין מִטְּמֵאִין. הוּאֵיל וְאִסּוּרִין בְּהִנָּה: שַׁעַם הַכּוֹשֵׁר.

היה לימא קסבר רבן מקצת נגיעת כותליה מן מקדש דהני כן נפקי ביחל לא גנע בהן דאי כוליה דחם מקדש. כלומר מכל צדדין בעינן דליגע בכבור נהי דבאי אפשר לצמצנע בשטח לחוץ טפי מן תחריבה: חצוצה חמיה אל אימא. כלו כח דחוצאן חוצאן חוצאן גנע מיהא ליהא למשכמל דא בעינן כדוליה דחם מקדש דאצ"ע דהכא כל גנע תרחם גנע ועוברין מן אחד חן מן כמניו חוצאן. וחשיבי כאליו גנע תרחם סביב כל אחד: כיון לאפוקיה לאפוקיה דפטר חומר מניה שיהא מותר בגיריה ועבודה החמור: ונתנהא משעה דיה אפי' דקדש שנפדה: בשלחן. בירוקת שלוקין נתון לו לכהן מן השלוקות הן: בשוויו לא קאמרינן. דאם רצה לפדותו בשוויו לא התקדשה התורה עליו דאין יכול ש' דבר הקפדה התורה עליו לאפוקיה לאסירותה בשעה. כלומר משנה רוצה לפדותו לא בשא: והרי משער שהקפדה התורה עליו שאינו יכול לחללו על אסמין וזה לפדותו כ"י יהודה חמיה מביז קידש אם קידש בו במזיד לא האשמה מקדשתה ומפטר חומר מניה אמר ר' יוחנן דאיהו מקדש אשא לא מצית מומתה לי לקדשן ערשא אשח כפטר חומר מניה כ"י הכא נמי הא אשח בתר דאיקרשה כפטר חומר פרוק ליה בשא ומיקדשה ליה בך חומר שיהא יותר מן קדש דהיינו חוצאן גמורין אבל חצוצה כפטר חומר שנפדה אשח בראנה בתהא. אשח תופסת פדיונה בפדיונה אם פדאו בשא או דמיסר כולו כחן למוכרו או ונתנו

הלוקח עובר חמורו פרק ראשון בכורות

לַיִמָּא קַסְבִּי רַבָּנָא מִקָּמָא רַחֵם. הַנוּגַע בְּצַבּוּר מִקִּדְשׁוֹ דִּנְהִי דִּלֵּא
 וְרַחֲמֵם וְרַחֲשׁוֹן לַחֲדוּיָה קִדְשֵׁי אִיכָא לְמִיפְרָךְ הָא קוּדֵם שִׁינָא
 כּוּלּוֹ יֵאֵל אַחֵיו וְהִלָּךְ צִינּוּ לְצִין הֶרְחֵם וְחִבֵּי (בַּמִּדְרָגָה ה) פִּטְרָא כֻלָּ
 רַחֵם יוֹ עַד שִׁפְטוֹר כֻּלָּ הֶרְחֵם. וְלֵר' יוֹסִי לִיכָא לְמִיפְרָךְ דִּכְיוֹן דִּתְרוּוּיָהּ
 קִדְשׁוֹ כַּחַד דִּמּוֹ: מִין צִמְנוֹ. וְאִלּוּ
 שִׁנְיָה מִין אַחֵד: וְמוֹתֵר. וְמוֹתֵר קוּדֵם
 פְּדִיּוֹנוֹ: צַבּוּר אִדָּם. מוֹתֵר בְּהִנָּה
 לְמַעֲשֵׂה יִדְיוֹ קוּדֵם פְּדִיָּה דֵּהָא לֹא
 אֲשַׁכְּחָן לְאִסּוּר: שֶׁקִּפְּדִיה וְיִר'.
 וְכִיּוֹן דִּמְחַמֵּיר כּוּלָּי הָאִי שֶׁקֻּבַּע לוֹ
 אֲכַמְכוּב פְּדִיּוֹן צִנָּה וְלֹא צַבָּחֵר וְדִלֵּא
 חֲסוֹר בְּהִנָּה: צִנְקִי. עֲשִׂים
 שְׁלוֹקוֹת: צִשׁוּי. שְׁנוֹת עֲשִׂים שׁוֹה
 דִּמִּי הַמְּמוֹר לִכְהֵן: צִשׁוּי לֹא אֲמִר'.

ללא חמיר מהקדשות: לאפקוע
לאיסורא בשא. ואפילו שלא בשבוי
דקמתי מתני' (ע"א) גדול וקטן: בכסף
זורי. דמינן מתחלל על אסימון
כלכמי: (דברים יד) ולרת הכסף צידך:
במזוי. שנתכוון לחללו: קדש. אם
קידש בו את האשה מקודשת. אלא
מותר בהנאה לר' יהודה: בנך דציני
וציני. ששה החמור יותר מן השם:
שפדיונו מוסר. כגון הכא שסכנן
אוכל את השם בלא שום הקרבה
והוא אסור קודם פדיון דהא פסולי
המוקדשין שאסורין בהנאה קודם
פדיון הוי פדיונן נתפס כקדושתן
ואסור: שביעית. המוכר פירות שביעית
הדמיון מותרין לעולם והפירות עצמן
מתבערין בשעת הביעור כשכלה לחיה פ.

והוא אסור ולא והרי
גה אסור דאמר מר
'שמעון בהאי קרא
עובד בשלך ובשל
יום דברי ר' יהודה ר'
בבבכור אדם לא תגזו
שמעון היינו דכתיב
אחרים למה לי ותו
א שורך למעוטי בכור
אמר "שותפות עובד
בגזה ועבודה ור'
ולענין גזה ועבודה
מא לר' יהודה היינו
ורך וצאנך למה לי
א אסור מאי מעמא
אמינא ליה דתניא
ציפורי מצורע ופטר
שמעון אומר כולן
לב שמטמא טומאת
סי א"ר יוחנן מ"ט
תתה יכול להאכילו
ים אינו קרוי אוכל
אי

י' כדיו: אסור. להאכילו לכלבו: עגלה ערופה. אסורה בהנאה לאחר שנגמר דיו דלא ידה צו טומאת נבילות. ועגלה ערופה ונורע. אסורין בהנאה במסכת קדושין (ז:). ופטר חמור. ששטרטוי ועדיין אוכלים שאם חזר ונגע באוכלים אחרים י"ח מטמאים אע"פ שמפרכס מפרכסת מטמאה טומאת אוכלים דמהניא לה שחיטת ישראל למהו פילו ערפו ממס י"ח דנבילה היא (א) ואיכא למימר בהם טומאת ת מיטקוף בהדי פחות מכביה אוכלין ומשלימו לכביה: כולן אסורי מהניא י"ח להו להכי שאם נגעו באוכלין אחרים מטמאין ודם י"ח צישול: לאחרים. לעוצדי כובצים דאיו אסור בהנאה: זי

היהודי לא דאג למשפט, לעיבוד אדם הכי מן האסור בהנאה: וכי איצטריך קרד לר' הלפרין, גיבורה ועובדה לאח שנתן צאן דמרי לכהן; ור' שמעון קרד שותפין דעובד כוכבים שפודה להוהבין: איצטריך קראח כי איצטריך לגיזה פון חמור ח"ה לעבודה דשירי בהנאה: בשלמא לר' הורוביטש כוכבים דפטר פניהו ועובדה היינו דמיכא, צאן כלומר שלף ואל שלף שוץ אחרים ואבא תיביב: ומי שרוץ אלא דמיכא צאן בדשור אסור לעמטוי כבוד אלא כתב שרוץ אלא דמיכא שפוטתא שרוץ וצאן קרד לר' הלפרין בבכחו שוור ובכחו צאן סגיא קשיא: לאחר עריפה, שערפו בקופי' חיה עגלה ערופה סגיא כרד בהנאה אחיה שם שן קן ונתתה שם דאסוריה בהנאה כמת: ושירי הנהיב יא' וסלק חיה הטמא טומאה אחיהם נבלה כבית: וערפה ערופה, ששחטתה אולין ירידתה לר' הלפרין יא' וסלק חיה הטמא טומאה אחיהם ערין היא מפרסתה טמא טומא אולין משום דמחשבב אולין וששחטתה טמא טמא אולין וקריב כבית חור' ככל בהמה טמא שחטה: כולן מטבאין איצטריה בהנאה גינה: ור' שמעון אומר כולן [אין] מטבאין טומא אולין אלא דאסור בהנאה לעלגה] [לעלה] ושור וגדלה וצפרין אמרין בהמה בחיה בחזקת איסור עומדת עד שתיעברב: חזקתא אפי' דאסור בהנאה טמא טומא אולין וחייתו לר' שעתה הורבש קודם שתיעברב: שחטתה אלא כולן אין מטבאין טומא אולין אדלכז' שאי יכול להאכלהו לחייתין חן אפי' שחטתה.

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר רבה מנא אמינא:
(ב) רש"י ד"ה אמר רבה גרסי:
(ג) ד"ה ופטר חמור וכו' דנצלה
היא איכא כל"ל ואות ו נמחק:

מוסף רש"י

[illegible]

רבינו גרשום (המשך)

[illegible]

מִשְׁרֵי שׁוֹתֵן עֹדֵב כֹּכֵבִים
 לְמִשְׁרֵי יָגִיד וְעֹדֵב רִשְׁתּוֹת
 דְּמוֹקִים לֵב לְמַעֲטֵי רִשְׁתּוֹת
 יִצְטָרֵךְ לִמְכֹּחַ צִנְיָן וְלֵב צִנְיָן
 אֵלָּא לִ' שְׁמַעְךָ, וְלֵב מַעֲטֵי
 שְׁאֵסֹר הַבְּתָנָה, מַעֲנֵלָה עֵרֶשֶׁת
 שֶׁשְׁחֵטוּ אַחֲרָיִךְ שְׁנֵי מִדְּרִי
 יָתִין: וּפְסֵי חֲמוֹר כְּנֻגֵּי
 שְׁחִיטָתוֹ מִכְשִׁי לִמְטָה טוֹמָטִית
 טוֹמָטִית אוֹכְלִין. כְּדֹאמְרֵן אֶצִּי
 לֵב הִיחֵל לֵב חֶשֶׁת הַחִשְׁבָּה
 וְכָן בְּמֵה שְׁחִיטָתוֹ חֶשֶׁת מִכְשִׁי
 נִבְשֵׁל: וְאִם רֵב אִסִּי מִ"שֵׁ דִ'ר'
 לְעוֹדֵבֵי כֹכֵבִים דְּאִסֹּר הַבְּתָנָה

(ה) חוֹלִי צִנְיָן שְׁחֵטָה

(ח) חולי צ"ל צהנא